

اختبار مادة

الزمن:

الطالب:

أولاً: أسئلة الصواب والخطأ (مع التعليل النموذجي)

1 يشترط في المجني عليه في جريمة القتل أن تتوافر فيه صفات معينة كالجنسية أو السن أو الأهلية.

خطأ ☐

صح ☐

2 العقوبة المقررة للقتل أشد في القانون من العقوبة المقررة لجريمة الإسقاط.

خطأ ☐

صح ☐

3 يبدأ اعتراف القانون الجنائي بحياة الإنسان منذ لحظة توقف التنفس المشيمي للطفل.

خطأ ☐

صح ☐

4 لا يُعد الطبيب قاتلاً إذا أنهى حياة المريض الميئوس من شفائه بوسيلة صناعية لتخليصه من آلام الاحتضار.

خطأ ☐

صح ☐

5

الانتحار والشروع فيه والاشتراك فيه يعد من الجرائم المعاقب عليها في القانون المصري.

☐ خطأ☐ صح

6

يُسأل المساهم في الانتحار بوصفه فاعلاً لقتل عمدي إذا استخدم المنتحر كأداة لكونه فاقد الإدراك كالمجنون أو الطفل.

☐ خطأ☐ صح

7

إطلاق شخص عياراً نارياً على جثة ميت بقصد قتله يعتبر جريمة قتل تامة.

☐ خطأ☐ صح

8

إدانة المتهم بجريمة القتل تستلزم حتماً العثور على جثة المجني عليه.

☐ خطأ☐ صح

9

جريمة القتل تعد من الجرائم "ذات القالب الحر" التي لا يتطلب فيها المشرع شكلاً معيناً للسلوك الإجرامي.

☐ خطأ☐ صح

10

الرأي الغالب في الفقه يرفض اعتبار الوسائل المعنوية صالحة كأداة لارتكاب جريمة القتل العمد.

☐ خطأ☐ صح

11

يعتبر امتناع الأم عن إرضاع طفلها حتى يموت قتلاً بالامتناع الخالص، وتتحقق به المسؤولية الجنائية لدى اتجاه المساواة بين الارتكاب والامتناع.

☐ خطأ☐ صح

12

معيار التفرقة بين الشروع في القتل والجريمة المستحيلة ينحصر في اعتبار زمني.

☐ خطأ☐ صح

13

المذهب المادي في نظريات الاستحالة يرى وجوب العقاب على جميع حالات الجريمة المستحيلة.

☐ خطأ☐ صح

14

قضاء محكمة النقض المصرية اعتبر استخدام مادة غير قاتلة إلا بكميات كبيرة دليلاً على استحالة الجريمة إطلاقاً.

☐ خطأ☐ صح

15

جريمة القتل التامة تعد من جرائم الخطر، بينما الشروع فيها يعد من جرائم الضرر.

☐ خطأ☐ صح

16

إذا تعدد الجناة في إحداث الوفاة وانعدم الاتفاق بينهم، وتعذر تعيين محدث الضربة القاتلة، يُسأل كل منهم عن شروع في قتل فقط.

☐ خطأ☐ صح

17

تنقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والوفاة بمجرد تداخل عوامل أخرى كمرض المجني عليه أو ضعف بنيته.

☐ خطأ☐ صح

18

نظرية السببية الملائمة تقيس توقع الجاني للنتيجة بمعيار شخصي بحت.

☐ خطأ☐ صح

19

استقرت محكمة النقض المصرية على الأخذ بنظرية السبب المباشر والفوري في رابطة السببية.

☐ خطأ☐ صح

إغفال حكم الإدانة لبيان رابطة السببية يجعله مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه.

خطأ

صح

السؤال الأول (نطاق الحماية الجنائية ومحل الجريمة):

متى تبدأ الحماية الجنائية لحياة الإنسان في جريمة القتل العمد؟ وما هي الأهمية القانونية والعملية المترتبة على التفرقة بين "الجنين" و"الإنسان الحي"؟

السؤال الثاني (البواعث وحالات انعدام المسؤولية المباشرة):

ناقش الموقف القانوني والفقه من ارتكاب القتل بناءً على دافع النبل (القتل إشفاقاً)، وموقف القانون من الانتحار مبيناً الحالات الاستثنائية التي يُسأل فيها المساهم في الانتحار كفاعل لجريمة قتل.

السؤال الثالث (طبيعة السلوك الإجرامي وتعدد وسائله):

تتسم جريمة القتل العمد بأنها من الجرائم "ذات القالب الحر"، وضح ذلك مبيناً رأي الفقه الراجح في مدى كفاية "الوسائل المعنوية" و"الامتناع الخالص" لتحقيق الركن المادي للقتل.

السؤال الرابع (النتيجة الإجرامية والاستحالة المادية):

ما هو المعيار القانوني للفرقة بين "الشروع في القتل" و"الجريمة المستحيلة"؟ وكيف يُفهم الفقه والقضاء واقعة إطلاق شخص النار على آخر بقصد قتله ليتضح أن المجني عليه كان قد فارق الحياة قبل إطلاق النار؟

السؤال الخامس (علاقة السببية وتداخل العوامل):

اشرح مضمون نظرية "السببية الملائمة" مبيناً موقف محكمة النقض المصرية منها، وما هو أثر تداخل العوامل (المألوفة والشاذة) في إحداث الوفاة على مسؤولية الجاني؟

نموذج الإجابة

1

خطأ. التعليل: لا يتطلب القانون في الإنسان الذي يحمي بنصوص القتل حياته سوى أن يكون حياً، فالإنسان بالمعنى المجرد هو محل الحماية بوصفه إنساناً بصرف النظر عن جنسيته أو لونه أو سنه أو أهليته أو حالته الصحية أو العقلية.

2

صح. التعليل: التفرقة بين "الجنين" و"الإنسان" تظهر أهميتها في أن العقوبة المقررة للقتل أشد، والقتل يُعاقب عليه سواء وقع عمداً أو خطأ، والشروع فيه معاقب عليه، بينما الإسقاط لا يكون إلا عمداً ولا عقاب على الشروع فيه.

3

خطأ. التعليل: الفقه في مصر متفق على أن اعتراف القانون بالحياة يبدأ ببداية عملية الولادة الطبيعية بتمامها، ما دام الجنين قد استقل بكيانه عن كيان أمه.

4

خطأ. التعليل: الرأي الراجح يرى أن القتل بدافع الشفقة جريمة مهما كانت حدة الدافع، ويُعد الطبيب قاتلاً إذا أنهى حياة المريض وعجل له بالموت، لأنه اقترف اعتداءً على حياة لم تنته بعد، ولا عبرة بالبواعث.

5

خطأ. التعليل: الانتحار لا يعتبر جريمة في قانون العقوبات المصري، ويترتب على ذلك عدم المعاقبة على الشروع فيه، وعدم المعاقبة على الاشتراك فيه لكونه اشتراكاً في عمل مباح.

6

صح. التعليل: في هذه الحالة يرقى دور المساهم إلى مستوى "الفاعل المعنوي"، حيث تتجرد أفعال القتل من حرية الإرادة ويكون مجرد أداة مسخرة في يد من حرّضه، فيسأل المحرض عن قتل عمدي.

7

خطأ. التعليل: السائد في الفقه الجنائي هو تطبيق فكرة "الجريمة المستحيلة" على هذا الفرض لانتفاء محل الجريمة وهو الإنسان الحي.

8

خطأ. التعليل: يثبت القتل بكافة طرق الإثبات متى ثبت أن نشاط الجاني وجه نحو إزهاق الروح، وتحقق الجريمة بغض النظر عن العثور على جثة المجني عليه بالفعل، ويكفي للإدانة اقتناع المحكمة.

9

صح. التعليل: الفعل في جريمة القتل يتحدد بصلاحيته لإحداث الوفاة، ولم يتطلب المشرع في فعلها شكلاً معيناً، فقد يقع السلوك بفعل إيجابي أو سلبي طالما كان صالحاً لتحقيق النتيجة.

10

خطأ. التعليل: الرأي الغالب يعتبر الفعل قتلًا عمدًا؛ لأن الوسيلة ليست ركنًا في الجريمة، والقانون لا يعتد بوسيلة القتل، ويستوي حصوله بوسيلة مادية أو معنوية متى توافرت علاقة السببية.

11

صح. التعليل: يرى أنصار هذا الاتجاه المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي إذا كان الامتناع مخالفًا لواجب قانوني يفرضه القانون.

12

صح. التعليل: يرجع وقف التنفيذ في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل منذ بدايته، وهذا السبب هو استحالة وقوع الجريمة أيًا كانت الظروف اللاحقة.

13

خطأ. التعليل: المذهب المادي يرفض العقاب على كل حالات الاستحالة لتعذر قيام الركن المادي للجريمة، بينما المذهب الشخصي هو الذي يؤيد العقاب على كافة الصور.

14

خطأ. التعليل: استقرت المحكمة على أنه متى كانت المادة المستعملة صالحة بطبيعتها فلا محل للأخذ بالاستحالة، وكونها تحتاج لكمية كبيرة هو مجرد ظرف خارج عن إرادة الفاعل وتعد من طراز الجريمة الخائبة.

15

خطأ. التعليل: العكس صحيح؛ فالقتل التام من جرائم الضرر لأن الحياة تُهدر فيه تمامًا، بينما الشروع من جرائم الخطر حيث تتعرض فيه الحياة لخطر الإهدار دون أن تنتهي.

16

صح. التعليل: في حالة انعدام الاتفاق، تتعدد الجرائم بتعدد المتهمين ويسأل كل شخص عن فعله، وإذا تعذر تعيين محدث الضربة القاتلة يُسألون عن القدر المتيقن وهو الشروع في القتل.

17

خطأ. التعليل: وفقاً لنظرية السببية الملائمة، لا تنقطع رابطة السببية إذا تداخلت عوامل مألوفة ومتوقعة كمرض المجني عليه أو شيخوخته، وتنتفي فقط إذا كانت الظروف شاذة وخارقة للمألوف.

18

خطأ. التعليل: يقاس التوقع أو الاحتمال بمعيار موضوعي لا شخصي، فالعبرة بما يتوقعه الرجل العادي لو وجد في ذات ظروف الفاعل بناءً على تجربة الحياة.

21	20	19
يبدأ اعتراف القانون الجنائي بحياة الإنسان (محل جريمة القتل) منذ بداية عملية الولادة الطبيعية بتمامها، وذلك بانفصال الجنين واستقلاله بكيانه عن كيان أمه، ولا يشترط بعد ذلك أي صفة أخرى في المجني عليه. وتبرز الأهمية العملية والقانونية للترقية بين الجنين (الذي يحميه القانون بجرائم الإسقاط) والإنسان الحي (الذي يحميه القانون بجرائم القتل) في عدة أمور: من حيث جسامه العقوبة: العقوبة المقررة لجريمة القتل أشد بكثير من العقوبة المقررة لجريمة الإسقاط. من حيث الركن المعنوي: القتل يُعاقب عليه سواء وقع بصورة عمدية أو غير عمدية (قتل خطأ)، بينما الإسقاط لا يعاقب عليه القانون إلا إذا وقع بصورة عمدية فقط. من حيث الشروع: يعاقب المشرع الجنائي على الشروع في جريمة القتل، بينما لا يعاقب على الشروع في جريمة الإسقاط.	صح. التعليل: المسؤولية تترتب على توافر علاقة السببية، وإذا أغفل الحكم ذكرها أو أثبتها بصورة مجملة دون تفصيل من واقع الدليل الفني، كان حكماً قاصراً، ويعد الدفع بانتفائها دفعاً جوهرياً.	خطأ. التعليل: استقرت محكمة النقض المصرية على نظرية "السببية الملائمة" فتحمل الجاني التبعة متى كانت العوامل المتداخلة متوقعة وفقاً للمجرى العادي للأمر.

22

القتل إشفافاً (الرحيم): يرى الفقه الراجح أن إنهاء حياة شخص مريض بمرض لا يرجى شفاؤه لتخليصه من آلام الاحتضار يُعد جريمة قتل عمدية مكتملة الأركان، فالطبيب هنا يُعد قاتلاً؛ لأن القانون الجنائي يحمي الحياة بصرف النظر عن مدتها المتبقية، ولا يعتد بالبواغث (حتى لو كانت نبيلة كالشفقة) كعنصر في أركان الجريمة. الانتحار (قتل الذات): لا يُعد الانتحار جريمة في قانون العقوبات المصري، وبالتالي لا عقاب على الشروع فيه، ولا عقاب على الاشتراك فيه لأنه مساهمة في عمل مباح. الاستثناءات: يُسأل المساهم في الانتحار كفاعل أصلي لجريمة قتل عمد في حالتين: إذا ارتقى دوره لمرتبة "الفاعل المعنوي"، كأن يحرض شخصاً فاقد الإدراك والإرادة (كمجنون أو طفل) على الانتحار، فهنا استخدمه كأداة لتنفيذ الجريمة. إذا قام المساهم بتنفيذ الركن المادي بنفسه بناءً على طلب المنتحر (كأن يطلق عليه النار بيده أو يدس له السم بنفسه بناءً على إلحاحه).

23

المقصود بـ "القلب الحر" أن المشرع لم يتطلب في السلوك الإجرامي المكون لمرض القتل شكلاً معيناً أو أداة محددة، بل يتحقق القتل بأي فعل يكون صالحاً بطبيعته لإحداث الوفاة. بالنسبة للوسائل المعنوية (كالأخبار المفجعة): يرى الرأي الغالب والراجح في الفقه أنها صالحة لتحقيق الركن المادي لقتل العمد؛ لأن المشرع لم يحدد وسيلة بعينها، والوسيلة المعنوية تمس الجهاز العصبي وتؤدي للوفاة، وتبقى مسألة إثبات علاقة السببية والقصد الجنائي مسألة موضوعية يترك تقديرها لقاضي الموضوع مستعيناً بالخبرة الفنية. بالنسبة للامتناع الخالص (كامتناع أم عن إرضاع طفلها): يرى الاتجاه الراجح إمكانية وقوع القتل بالامتناع متى كان الامتناع يمثل إخلالاً بواجب قانوني أو تعاقدية مفروض على الممتنع بإنقاذ حياة المجني عليه، وتوافرت لديه نية إزهاق الروح.

24

معيار التفرقة: ينحصر المعيار في الجانب الزمني؛ ففي "الشروع" يبدأ الجاني في التنفيذ وتتخلف النتيجة لسبب طارئ أو لاحق خارج عن إرادته. أما في "الجريمة المستحيلة" فإن الاستحالة تكون معاصرة للسلوك منذ بدايته؛ فالجريمة يستحيل تحققها من الأصل إما لانعدام المحل أو لعدم صلاحية الوسيلة. تكيف واقعة القتل على ميت: استقر الرأي الراجح في الفقه والقضاء المصري على تكيف هذه الواقعة باعتبارها "جريمة مستحيلة" استحالة مادية وقانونية مطلقة؛ وذلك لانعدام الركن الأساسي ومحل الحماية وهو "الإنسان الحي". وبالتالي، لا يُسأل الجاني في هذه الحالة عن شروع في قتل لانتفاء المحل وقت ارتكاب السلوك الإجرامي.

مضمون النظرية: تعني نظرية "السببية الملائمة" أن رابطة السببية لا تقوم إلا إذا كان نشاط الجاني صالحاً بحسب المجرى العادي للأمر لإحداث النتيجة (الوفاة)، وأن يتوقع الرجل العادي حدوث هذه النتيجة لو وجد في ذات ظروف الجاني.

موقف محكمة النقض: استقرت محكمة النقض المصرية على اعتناق نظرية "السببية الملائمة" كمعيار لتحديد المسؤولية الجنائية.

أثر تداخل العوامل: 1. العوامل المألوفة (المتوقعة): لا تقطع رابطة السببية (مثل: ضعف بنية المجني عليه، أو مرضه السابق، أو خطأ الطبيب المعالج اليسير)، ويبقى الجاني مسؤولاً عن جريمة القتل التامة.

العوامل الشاذة (غير المألوفة): هي وحدها التي تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والوفاة (مثل: الخطأ الطبي الجسيم جداً، أو إهمال المجني عليه المتعمد والفاحش في العلاج، أو احتراق المستشفى)، وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية الجاني على "الشروع في القتل" أو جريمة الجرح العمدي بحسب قصده.

انتهت الأسئلة